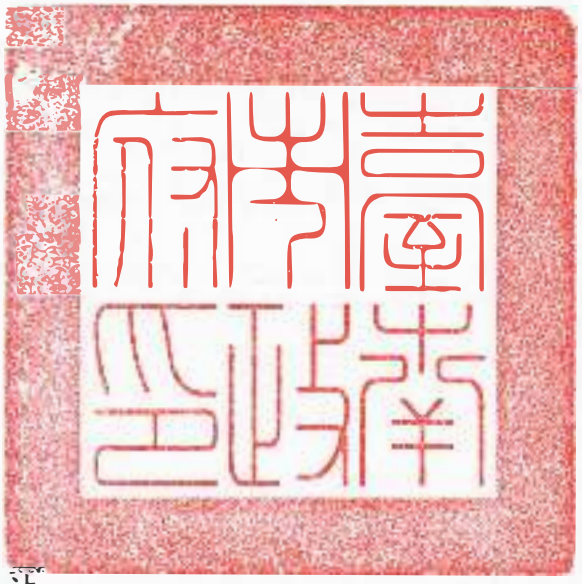
檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國114年7月1日
發文字號：府法規字第1140933378A號
附件：

修正「臺南市臨時使用道路搭棚治喪管理辦法」。

附修正「臺南市臨時使用道路搭棚治喪管理辦法」

市長 黃偉哲

裝

訂

線

臺南市臨時使用道路搭棚治喪管理辦法
修正總說明

為管理本市臨時使用道路搭棚治喪，本府於一百年九月十五日以府法規字第一〇〇〇六九一三七〇A號令訂定臺南市臨時使用道路搭棚治喪管理辦法(以下簡稱本辦法)。為配合殯葬管理條例一百零一年一月十一日修正公布，並經行政院核定自一百零一年七月一日施行，爰擬具本辦法修正草案，其修正重點如下：

一、修正訂定依據及新增規範目的。(修正條文第一條)

二、修正主管機關為本府民政局。(修正條文第二條)

三、為避免解釋上衍生爭議與符合法律保留原則及法制體例，爰酌修文字。(修正條文第七條)

四、酌修文字。(修正條文第四條及修正條文第五條)

臺南市臨時使用道路搭棚治喪管理辦法
修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條　為管理本市臨時使用道路搭棚治喪，並依殯葬管理條例第六十二條第二項規定，訂定本辦法。	第一條　本辦法依殯葬管理條例第五十條第三項規定訂定之。	殯葬管理條例業已於一百零一年一月十一日修正公布，並經行政院核定自一百零一年七月一日施行，爰配合修正訂定依據及新增規範目的。
第二條　本辦法之主管機關為本府民政局，執行機關為本府警察局。	第二條　本辦法之主管機關為臺南市政府，執行機關為臺南市政府警察局。	依「臺南市法制作業準則」第六條第四項規定，修正主管機關為本府民政局。
第三條　本辦法所稱道路，指公路、街道、巷弄、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方。	第三條　本辦法所稱道路，指公路、街道、巷弄、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方。	未修正。
第四條　申請臨時使用道路搭棚治喪者，應於使用日五日前繕具申請書並檢附下列文件，向執行機關當地分局申請： 一、申請人身分證明文件。 二、使用道路範圍平面圖。 前項申請結果，執行機關當地分局應以書面通知申請人。 使用道路每次申請以二日為限，申請人應於核准時間屆至前回復原狀。	第四條　申請臨時使用道路搭棚治喪者，應於使用日五日以前檢附下列文件，向當地警察分局申請： 一、申請書。 二、申請人身分證明文件。 三、使用道路範圍平面圖。 前項申請經當地警察分局審核後，應將審核結果以書面通知申請人。 使用道路以二日為限，申請人應於核准使用時間截止前回復原狀。	第二條已明文執行機關，爰酌修文字。
第五條　申請臨時使用道路搭棚治喪者，應於適	第五條　申請臨時使用道路搭棚治喪者，應有交	酌修文字。

修正條文	現行條文	說明
當距離裝置警示燈，確保交通安全且不得影響居住安寧；必要時應派人維持交通秩序。	通疏導措施，必要時應派人維持交通秩序，於適當距離裝置警示燈，確保交通安全，且不得影響居住安寧。	
第六條　臨時使用道路搭棚治喪之鐵柱、樑木、鋼管、桌椅或其他器物，不得超出棚外。	第六條　臨時使用道路搭棚治喪之鐵柱、樑木、鋼管、桌椅或其他器物，不得超出棚外。	未修正。
第七條　有下列情形之一者，由主管機關或執行機關當地分局依殯葬管理條例、道路交通管理處罰條例或其他法令規定辦理： 一、未依本辦法申請使用道路。 二、未依核准內容使用道路。	第七條　未依本辦法申請使用道路或未依核准內容使用時，由當地警察分局責令立即改善或回復原狀，拒不從者，依道路交通管理處罰條例或其他相關法律處罰。	一、有未依本辦法申請或依核准內容使用道路之情形時，主管機關得依「殯葬管理條例」第九十六條第一項規定；執行機關當地分局得依「道路交通管理處罰條例」第八十二條第一項第一款及「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第十二條第一項第一款規定辦理，為免與上開規定牴觸及符合法律保留原則，行政行為應回歸上開規定辦理，爰酌修文字，以免衍生爭議。 二、「法律」依「中央法規標準法」第二條規定，指得定名為法、律、條例或通則，需經立法院通過，總統公布；「法令」則係指包括法律、自治條例、法律授權之法規命令、職權命令、自治規則、委辦規則、

修正條文	現行條文	說明
		函釋等，對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定。二者所指範圍有別，為避免解釋上衍生爭議及符合法制體例，爰將「法律」修正為「法令」。 三、依其他法令規定辦理之情形，除裁罰性行政行為外，亦有作成管制性行政行為之可能，爰將「處罰」修正為「辦理」。
第八條　本辦法自發布日施行。	第八條　本辦法自發布日施行。	未修正。

臺南市臨時使用道路搭棚治喪管理辦法修正條文

第　一　條　　為管理本市臨時使用道路搭棚治喪，並依殯葬管理條例第六十二條第二項規定，訂定本辦法。

第　二　條　　本辦法之主管機關為本府民政局，執行機關為本府警察局。

第　三　條　　本辦法所稱道路，指公路、街道、巷弄、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方。

第　四　條　　申請臨時使用道路搭棚治喪者，應於使用日五日前繕具申請書並檢附下列文件，向執行機關當地分局申請：

一、申請人身分證明文件。

二、使用道路範圍平面圖。

前項申請結果，執行機關當地分局應以書面通知申請人。

使用道路每次申請以二日為限，申請人應於核准時間屆至前回復原狀。

第　五　條　　申請臨時使用道路搭棚治喪者，應於適當距離裝置警示燈，確保交通安全且不得影響居住安寧；必要時應派人維持交通秩序。

第　六　條　　臨時使用道路搭棚治喪之鐵柱、樑木、鋼管、桌椅或其他器物，不得超出棚外。

第　七　條　　有下列情形之一者，由主管機關或執行機關當地分局依殯葬管理條例、道路交通管理處罰條例或其他法令規定辦理：

一、未依本辦法申請使用道路。

二、未依核准內容使用道路。

第　八　條　　本辦法自發布日施行。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函　法規查照8

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：許家菱
電話：06-2991111分機7865
傳真：06-2956727
電子信箱：jillhsu@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期：中華民國114年7月10日
發文字號：府教永字第1140973567B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(40713_0973567BA0C_ATTCH3.pdf)

裝

主旨：「臺南市市立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育評鑑獎勵輔導及接續辦理辦法」業經本府114年7月1日府法規字第1140940817A號令修正發布，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、檢附「臺南市市立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育評鑑獎勵輔導及接續辦理辦法」發布令影本、修正條文總說明、條文對照表、修正條文各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處、臺南市政府教育局 電子公文交換章 2025/07/11 10:10:01

法規委員會　114/07/11
1140006178

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令

發文日期：中華民國114年7月1日
發文字號：府法規字第1140940817A號
附件：

修正「臺南市市立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育評鑑獎勵輔導及接續辦理辦法」。

附修正「臺南市市立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育評鑑獎勵輔導及接續辦理辦法」

市長 黃偉哲

臺南市市立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育評鑑獎勵輔導及接續辦理辦法修正總說明

臺南市市立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育評鑑獎勵輔導及接續辦理辦法（以下簡稱本辦法）係依據公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例第二十三條第三項及第二十六條第三項規定訂定，並於一百零八年三月二十日發布。為使評鑑小組運作順遂，並同步配合本市法制作業準則規定，爰有修正本辦法之必要，修正重點說明如次：

一、揭明本辦法訂定目的。（第一條）

二、明定本辦法主管機關。（第二條）

三、增訂評鑑委員應具備資格條件。（第四條）

四、修正評鑑項目。（第六條）

五、明定評鑑結果未達標準者，主管機關應書面通知。（第十一條）

臺南市市立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育評鑑獎勵輔導及接續辦理辦法修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條　為辦理本市市立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育之評鑑獎勵輔導與接續辦理事項，並依公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例（以下簡稱委託條例）第二十三條第三項及第二十六條第三項規定，訂定本辦法。	第一條　本辦法依公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例（以下簡稱本條例）第二十三條第三項及第二十六條第三項規定訂定之。	揭明本辦法訂定目的。
第二條　本辦法之主管機關為本府教育局。		一、本條新增。 二、明定本辦法主管機關，其以下條次依序遞移。
第三條　為辦理評鑑事務，主管機關應組成評鑑小組，每三年辦理一次評鑑，並予以後續追蹤輔導。 主管機關應於評鑑一年前，辦理評鑑說明會，向受託人說明相關實施作業。	第二條　為促進受託學校之發展，本府應組成評鑑小組，每三年辦理一次評鑑，並予以後續追蹤輔導。 本府應於評鑑一年前，辦理評鑑說明會，向受託人說明相關實施作業。	條次變更並酌作文字修正。
第四條　評鑑小組置評鑑委員七人，其中一人為召集人，由主管機關首長兼任；一人為副召集人，由主管機關副首長兼任；其他委員由本府就下列人員聘（派）	第三條　評鑑小組置評鑑委員七人，其中一人為召集人，由本府教育局局長兼任；一人為副召集人，由本府教育局副局長兼任；其餘委員由本府就下列人員聘	一、為使評鑑委員應具備之資格條件更臻明確，俾利評鑑小組運作順遂，爰新增第二項規定，其餘項次遞移。 二、條次變更並酌作文